14/05/2025 **PRIMEIRA TURMA**

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E37-12B0-AB05-607A e senha 8C6E-E9A7-50B7-1E45

SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DE PARLAMENTAR POR CRIME PRATICADO APÓS A DIPLOMAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CORRÉUS E APLICAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DO RÉU ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa.

2. **CARÁTER PERSONALÍSSIMO** de todas as imunidades parlamentares previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS, estabelecido no texto constitucional, que, somente se aplicam aos parlamentares no exercício do mandato, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes.

3. **REQUISITO TEMPORAL**. Incidência do §3º do artigo 53 da Constituição Federal somente em relação aos **crimes praticados após a diplomação**. Em relação aos **crimes praticados antes da diplomação** não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa.

4. APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E37-12B0-AB05-607A e senha 8C6E-E9A7-50B7-1E45

(art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato, com consequente suspensão da prescrição.

5. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.

6. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98

ACÓRDÃO

A Turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido da aplicação imediata da Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E37-12B0-AB05-607A e senha 8C6E-E9A7-50B7-1E45

Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para: 1. SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato; 2. SUSPENDER A PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato; 3. PROSSEGUIR A AÇÃO PENAL, normalmente, em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), tudo nos termos do voto do Relator, com ressalvas do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E37-12B0-AB05-607A e senha 8C6E-E9A7-50B7-1E45

Ministro Flávio Dino.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9E37-12B0-AB05-607A e senha 8C6E-E9A7-50B7-1E45

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BE36-3AB6-0866-F727 e senha 2E6F-3BB0-7333-415C

RODRIGUES e outros em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA pelos delitos de organização criminosa armada (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, *caput*, do CP) e concurso material (art. 69, *caput*, do CP).

Nos termos do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº 5.836/2025.

Em resposta ao ofício do Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, solicitando a análise da aplicação do § 3º do artigo 53 da Constituição Federal ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, foi encaminhado aos autos o ofício nº 98/SGM/P/2025, enviado pelo Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, informando que *"esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal"*.

Em decisão de 8 de maio, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, determinou o envio do ofício da Câmara dos Deputados para que a PRIMEIRA TURMA delibere sobre a aplicação do § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, salientando que:

> 1. Trata-se de Ofício nº 98/SGM/P/2025, de 7 de maio de 2025, recebido nesta data, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunica a esta Presidência que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BE36-3AB6-0866-F727 e senha 2E6F-3BB0-7333-415C

> pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram encaminhadas, em anexo, cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal n. 1/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.
>
> 2. O art. 239, § 2º, do Regimento Interno do STF, incluído pela Emenda Regimental nº 2/1985, prevê que, "na hipótese de a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o processo, o Plenário decidirá sobre a suspensão deste". Contudo, à luz da Emenda Regimental nº 59/2023, que transferiu para as Turmas a competência originária para processar e julgar Deputados e Senadores por crimes comuns, a interpretação adequada do referido dispositivo é a de que a deliberação sobre a suspensão do processo deve ser realizada pelo plenário do órgão colegiado competente para apreciar a respectiva ação penal.
>
> 3. Diante do exposto, considerando que a Ação Penal sustada por decisão da Câmara dos Deputados encontra-se sob a jurisdição da Primeira Turma, encaminhem-se os autos à Presidência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para deliberação.

Solicitei, nos termos do § 4º do art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao PRESIDENTE da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, a convocação de sessão virtual extraordinária, com duração de 24 (vinte e quatro) horas, para analisar a aplicação do § 3º do artigo 53 da Constituição Federal desta decisão e determinei o normal prosseguimento da AP 2668, até a decisão da PRIMEIRA TURMA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BE36-3AB6-0866-F727 e senha 2E6F-3BB0-7333-415C

O eminente Ministro CRISTIANO ZANIN, Presidente da PRIMEIRA TURMA, agendou Sessão Virtual Extraordinária com início às 11h do dia 09/5/2025 até às 11h do dia 13/05/2025.

É o relatório

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BE36-3AB6-0866-F727 e senha 2E6F-3BB0-7333-415C

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa, nos seguintes termos:

> "Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
>
> (...)
>
> § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
>
> § 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
>
> § 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

A EC nº 35/01 inovou substancialmente em relação à possibilidade de responsabilização penal de parlamentares, restringindo a tradicional imunidade formal em relação ao processo. Não há mais necessidade de autorização da respectiva Casa Legislativa (Câmara ou Senado Federal) para que possa ser iniciado processo criminal em face do congressista.

A imunidade processual parlamentar refere-se, a partir da EC nº 35/01, à possibilidade da Casa Legislativa respectiva sustar, a qualquer momento antes da decisão final do Poder Judiciário, o andamento da ação penal proposta contra parlamentar por crimes praticados após a diplomação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

Obviamente, por se tratar de uma das importantes espécies de imunidade previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS estabelecido no texto constitucional, somente se aplica aos parlamentares no exercício do mandato – **CARÁTER PERSONALÍSSIMO** –, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus, com já definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação à todas as imunidades parlamentares (STF – Inquérito nº 736-6/MS – Questão de ordem – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 13 out. 1993, p. 32.248; STF – Pleno – Inquérito nº 961-0/SP – Questão de ordem – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 1995, p 30.266; RTJ 161/14).

Importante a lição de nosso sempre Decano, Ministro CELSO DE MELLO, em artigo jurídico onde analisa exatamente a presente hipótese da AP 2668, em face do artigo 53, §3º da Constituição Federal (artigo publicado no Blog do jornalista Fausto Macedo 08/05/2025 https://www.estadao.com.br/amp/politica/blog-do-fausto-macedo/celso-de-mello-stf-resolucao-camara-bolsonaro-acao-penal-golpe/ - acesso em 08/05/2025):

> "**Trata-se** de regra de direito estrito, **seja** em função de sua literalidade textual, **seja**, ainda, em razão de sua teleologia"
>
> **Isso significa**, portanto, que referida cláusula constitucional somente incide para proteger o parlamentar (**e este**, apenas), **não se estendendo a terceiros**, que, embora figurem como litisconsortes penais passivos (corréus) na mesma causa instaurada contra o congressista, **não ostentem** a condição jurídica de membros do Poder Legislativo.
>
> É na realidade, **a mesma razão** de ordem jurídico-constitucional **que impede** o corréu **não** parlamentar de postular a extensão, a ele, do instituto da imunidade parlamentar de que goze o seu litisconsorte membro do Poder Legislativo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

> **Esse foi o entendimento** que o STF consagrou há décadas, em enunciado sumular **formulado** em 13/12/1963: 'A imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa (Súmula 245).
>
> **Aplica**-se, desse modo, à cláusula constitucional que permite ao Parlamento suspender o curso da persecução penal **o princípio da intranscendência**, pois tal providência, **que tem natureza excepcional** (eis que importa em ingerência do Legislativo na esfera do Judiciário), **traduz** medida de caráter estritamente pessoal, **a significar** que a deliberação suspensiva de qualquer das Casas do Congresso Nacional **não pode transcender**, vale dizer, não pode ter por destinatário **quem não se qualifique** como congressista, **ainda** que figure como corréu do parlamentar na causa criminal".

A persecução penal dos parlamentares – **e, repita-se, somente dos parlamentares, nunca se aplicando aos corréus, que não são detentores de nenhuma das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional** –, portanto, sofrerá tratamento diferenciado, dependendo do momento da prática do crime - **REQUISITO TEMPORAL** -, da seguinte forma:

> **(I)** ***crimes praticados antes da diplomação*****:** não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa de foro;
>
> **(II)** ***crimes praticados após a diplomação*****:** o parlamentar poderá ser processado e julgado ou pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto durar o mandato, se a infração penal tiver relação com o desempenho de suas funções, ou pelo órgão competente do Poder Judiciário, sem necessidade de qualquer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

> autorização, porém, a pedido de partido político com representação na Casa Legislativa respectiva, esta poderá sustar o andamento da ação penal pelo voto ostensivo e nominal da maioria absoluta de seus membros. A suspensão da ação penal persistirá enquanto durar o mandato, e acarretará, igualmente, a suspensão da prescrição.

Como também destacado no citado artigo do Ministro CELSO DE MELLO:

> "**Entre as prerrogativas** outorgadas aos membros do Congresso Nacional, **destaca-se** a possibilidade de o Parlamento suspender o curso do processo criminal contra Deputado Federal ou Senador da República, **instaurado**, uma vez recebida a denúncia, **por suposta** prática de infração penal cometida **após a diplomação** do congressista".

O termo inicial para incidência da presente imunidade formal, portanto, não está relacionado com a posse, mas sim com a diplomação, pois é nesse momento que se tem a presunção de ter sido validamente eleito o representante, e, então a Constituição o protege, possibilitando a suspensão de ações penais propostas por crimes praticados após esse momento. A diplomação consiste, portanto, no início do *vinculum iuris* estabelecido entre os eleitores e os parlamentares, que equivale ao título de nomeação para o agente público e somente incidirá a imunidade formal em relação ao processo nos crimes praticados após sua ocorrência.

A sustação do andamento da ação penal pela Casa Legislativa, portanto e conforme sempre destaquei em sede doutrinária (*Direito Constitucional.* 41. ed. São Paulo: Atlas, 2025, item 2.7.8), dependerá dos seguintes requisitos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

· ***momento da prática do crime*:** independentemente da natureza da infração penal, somente haverá incidência da imunidade formal em relação ao processo quando tiver sido praticada pelos congressistas após a diplomação;

· ***termos para sustação do processo criminal*:** somente poderá ser iniciado o procedimento pela Casa Legislativa respectiva, se houver ação penal em andamento, ou seja, após o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão do Poder Judiciário competente; persistindo essa possibilidade até decisão final ou até o término do mandato, quando, então, cessarão todas as imunidades;

· ***provocação de partido político com representação da própria Casa Legislativa*:** importante ressaltar que não será da ciência do STF ou do órgão judicial competente à Casa Legislativa respectiva, informando do início de ação penal contra parlamentar por crime praticado após a diplomação, que iniciará o procedimento para análise da sustação do processo criminal. Haverá necessidade de provocação de partido político com representação da Casa respectiva. A Casa Parlamentar não poderá, portanto, agir de ofício ou mesmo por provocação de qualquer de seus membros. A EC nº 35/01 somente concedeu legitimidade aos partidos políticos para a deflagração desse procedimento, por seus órgãos dirigentes, nos termos de seus próprios estatutos;

· ***prazo para análise do pedido de sustação*:** a Casa Legislativa terá 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento do pedido de sustação pela Mesa Diretora, para votar o assunto, sendo improrrogável esse prazo;

· ***quórum qualificado para a sustação do processo*:** o § 3º, do art. 53, exige "voto da maioria de seus membros", ou seja, para que a Casa Legislativa suspenda o andamento da ação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

> penal contra parlamentar por crime praticado após a diplomação; deverá obter a maioria absoluta dos votos, que deverão ser ostensivos e nominais.

O Ofício nº 98/SGM/P/2025, de 7 de maio de 2025, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunicou ao Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), veio acompanhado de cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal n. 1/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.

O texto da Resolução nº 18 de 2025, da Câmara dos Deputados dispõe:

> "Susta o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal.
>
> Faço saber que a CÂMARA DOS DEPUTADOS aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
>
> Art. 1° Fica sustado, nos termos do art. 53, § 30, da Constituição Federal, o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal.
>
> Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A análise da Resolução nº 18/2025 e do material que acompanhou o Ofício nº 98/SGM/P/2025 da Presidência da Câmara dos Deputados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

demonstra o estrito cumprimento dos seguintes requisitos constitucionais, anteriormente descritos: **termos para sustação do processo criminal; provocação de partido político com representação da própria Casa Legislativa; prazo para análise do pedido de sustação; quórum qualificado para a sustação do processo.**

Não há dúvidas em relação ao **CARÁTER PERSONALÍSSIMO** da Resolução nº 18/2025, uma vez que, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do referido §3º do artigo 53 da Constituição Federal, somente deu ciência à Câmara dos Deputados para analisar a situação do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e não em relação a qualquer dos corréus.

Da mesma maneira, em relação ao **REQUISITO TEMPORAL**, que consiste em pressuposto essencial para a incidência da imunidade parlamentar formal processual, em que pese a Resolução nº 18/2025 tenha sido genérica, sua aplicação, obviamente, deve ser no exato sentido da norma constitucional, que exige ter sido a infração penal praticada após a diplomação.

Os requisitos do caráter personalíssimo (IMUNIDADE APLICÁVEL SOMENTE AO PARLAMENTAR) e temporal (CRIMES PRATICADOS APÓS A DIPLOMAÇÃO), previstos no texto constitucional, são claros e expressos, no sentido da IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESSA IMUNIDADE A CORRÉUS NÃO PARLAMENTARES E A INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS ANTES DA DIPLOMAÇÃO.

Nesse exato sentido e em respeito ao mandamento constitucional, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL encaminhou ofício ao Presidente da Câmara dos Deputados indicando a hipótese de incidência e abrangência que justificaria a atuação da Casa Parlamentar:

> Nos termos do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

5.836/2025, do seguinte teor:

> "Em aditamento ai Ofício eletrônico nº 3673/2025, tendo em vista a republicação da ata de julgamento, comunico a Vossa Excelência para os fins do art. 53, § 3ºm da Constituição Federal, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferiu, nos autos em epígrafe, julgamento colegiado nos termos da certidão de cópia anexa, na qual passou a constar o seguinte parágrafo:
>
> 'Por fim, a Turma determinou para dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do Ministro Relator, para aplicação do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e, especificamente, pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), tudo nos termos do voto do Relator'"

Não há dúvidas, portanto, que o texto constitucional aprovado pelo CONGRESSO NACIONAL ao editar a Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, somente admite a possibilidade de suspensão de ação penal contra parlamentar, quando o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL receber denúncia por crime que o próprio Tribunal reconhecer como praticado após a diplomação, que, na presente hipótese, são os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

Em nenhuma outra hipótese, a Constituição Federal estabeleceu a possibilidade de suspensão da atividade jurisdicional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pelo Poder Legislativo.

Esse é o exato magistério do Ministro CELSO DE MELLO, no já citado artigo:

> "**RESOLUÇÃO n. 18/2025** DA CÂMARA DOS DEPUTADOS : APLICABILIDADE **RESTRITA** AO DEPUTADO RAMAGEM E, MESMO ASSIM, **LIMITADA** AOS CRIMES POR ELE SUPOSTAMENTE COMETIDOS **APÓS** SUA DIPLOMAÇÃO ELEITORAL. **INEFICÁCIA DESSA RESOLUÇÃO** QUANTO AOS **DEMAIS** LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS.
>
> (...)
>
> **É na Constituição** que reside, **primariamente,** o 'estatuto jurídico dos congressistas'.
>
> **Em suma** : a Resolução n. 18/2025 da Câmara dos Deputados só se aplica ao Deputado Ramagem **e, mesmo assim**, alcança, **unicamente**, os delitos alegadamente por ele cometidos **após sua diplomação eleitoral,** vale dizer, **abrange apenas** os crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado.
>
> **Cabe observar**, ainda, **quanto** ao Deputado Ramagem e aos 02 delitos por ele supostamente praticados após a diplomação, **que a sustação** do processo em causa **suspenderá a prescrição penal** referente a tais delitos, **enquanto durar** o seu mandato (CF, art. 53, § 5º).
>
> **Quanto aos outros litisconsortes penais passivos** (Bolsonaro, seus generais e demais corréus), **a Resolução n. 18/2025** da Câmara dos Deputados que se projetou 'ultra vires', **não tem** qualquer eficácia jurídica, **a significar** que o processo penal instaurado contra todos eles **deverá ter normal**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

> **prosseguimento** perante o Supremo Tribunal Federal.
>
> É que tal Resolução se mostra, **em relação a esses corréus**, absolutamente **ineficaz** e, portanto, **inaplicável** !"

Dessa maneira, VOTO NO SENTIDO DA APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para:

> 1. SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato;
>
> 2. SUSPENDER A PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato;
>
> 3. PROSSEGUIR A AÇÃO PENAL, normalmente, em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.

A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98.

É o VOTO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5E96-A112-215C-A377 e senha 6B32-07E5-17B0-9F1A

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

1. Trata-se de **Questão de Ordem** na Ação Penal nº. 2.668,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

instaurada em face de Alexandre Ramagem Rodrigues e outros, a partir da denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma deste STF, tendo em vista a existência de elementos suficientes quanto à suposta prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº. 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº. 9.605/98), em concurso de pessoas (art. 29, *caput*, e 69, *caput*, ambos do CP).

2. À vista da condição de parlamentar em exercício do corréu Alexandre Ramagem Rodrigues, foi encaminhado ao Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Motta, o **Ofício Eletrônico nº. 5.836/2025**, para os fins constantes no art. 53, § 3º, da CF, com a redação dada pela EC nº. 35/2001.

3. Em resposta, veio aos autos o **Ofício nº. 98/SGM/P/2025**, o qual comunica que, no dia 7 de maio de 2025, a Casa Legislativa *"resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal"*, e cópia da **Resolução nº. 18/2025 da CD**, que, em seu art. 1º, dispõe, que "*fica sustado, nos termos do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal"*.

4. Ante o disposto no art. 239, § 2º, do RISTF, interpretado pelo Exmo. **Presidente Luís Roberto Barroso** à luz da regra de competência definida pela Emenda Regimental nº. 59/2023, o referido ofício da Câmara foi encaminhado à Presidência da Primeira Turma, dando ensejo à convocação de sessão extraordinária para a análise da aplicação do art. 53, § 3º da CF, no presente caso.

5. Em seu voto, o Relator entendeu no sentido da *"aplicação imediata da Resolução nº. 18/2025 da Câmara dos Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 53 da Constituição Federal, em relação ao réu Alexandre Ramagem*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

Rodrigues", para suspender parcialmente a presente Ação Penal (e, por conseguinte, a prescrição), **somente quanto aos crimes alegadamente praticados pelo parlamentar e após a diplomação**, prosseguindo a ação quanto aos crimes supostamente praticados pelos parlamentar, antes da diplomação, bem como aos demais corréus.

6. **Acompanho o voto do Relator, com ressalvas.**

7. Relembro os exatos termos do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 53, §§ 3º e 5º :

> *Art. 53. ...*
>
> *...*
>
> *§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por **crime ocorrido após a diplomação**, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.*
>
> *...*
>
> *§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, **enquanto durar o mandato**.*

8. As referidas normas constitucionais encontram-se no Título IV, Capítulo I, Seção V (arts. 53 a 56), designado **"Estatuto dos Congressistas"**, o qual abriga o conjunto de prerrogativas, direitos, deveres e incompatibilidades relacionadas ao exercício da função parlamentar, no âmbito federal. Na lição do decano desta Corte, **Ministro Gilmar Mendes**, em conjunto com o Exmo. **Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco**, tais normas têm *"a finalidade de assegurar a liberdade do representante do povo ou do Estado-membro no Congresso Nacional... o livre desempenho do mandato"* (MENDES, Gilmar; BRANCO,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

Paulo Gonet. *Curso de Direito Constitucional.* 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

9. Cabe realçar que tais regras dispostas na Constituição Brasileira **se aplicam exclusivamente aos parlamentares, durante (e em virtude) do exercício do mandato**. Por conseguinte, não se aplicam (i) àqueles que não detém mandato parlamentar, ainda que processados em conjunto com Deputados e/ou Senadores e (ii) a parlamentares que não estejam no exercício do mandato.

10. O **termo *a quo*** de incidência das citadas disposições constitucionais - em particular, no presente caso, do art. 53, § 3º, da CF - é o momento da **diplomação**. É com a diplomação que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito, instituindo-se, a partir de então, o vínculo jurídico entre o parlamentar-representante e aqueles por ele representados. Nesse sentido, destaco o previsto na legislação eleitoral, da qual se extrai que, até a diplomação, há somente candidato eleito e não detentor de mandato eleitoral:

> ***Lei nº 4.737/1965 - Código Eleitoral***
>
> *Capítulo V*
>
> *DOS DIPLOMAS*
>
> *Art. 215. Os **candidatos eleitos**, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da junta eleitoral, conforme o caso.*

> ***Lei nº 9.504/2017 - Lei das Eleições***
>
> *Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:*
>
> *...*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

> *§ 1º A decisão que julgar as contas dos* ***candidatos eleitos*** *será publicada em sessão até três dias antes da diplomação.*

> ***Resolução nº. 3.677/2021, do TSE, com a redação dada pela Resolução nº 23.734/2024***
>
> *CAPÍTULO VI*
>
> *DA DIPLOMAÇÃO*
>
> *Art. 32. Não poderá ser diplomada(o), nas eleições majoritárias ou proporcionais,* ***a candidata ou o candidato*** *que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice. art. 35. O* ***mandato eletivo poderá ser impugnado*** *na Justiça Eleitoral* ***após a diplomação****, no prazo de 15 (quinze) dias, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude (Constituição Federal, art. 14, § 10) .*

11. De acordo com José Jairo Gomes, a diplomação constitui a derradeira fase do processo eleitoral, sendo sacramentados, por meio dela, os resultados das eleições. Configura *"ato formal, pelo qual os eleitos são oficialmente credenciados e habilitados a se investirem nos mandatos políticos-eletivos para os quais foram escolhidos"*. Em virtude disso:

> *"... **é a diplomação referência primordial no âmbito do Estatuto Parlamentar.** Com efeito, **a partir dela passam a vigorar:** (i) o foro privilegiado ou por prerrogativa de função, pois, conforme reza o $ 1ª do artigo 53 da Lel Maior, "os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo 'Tribunal Federal"; **(ii) a imunidade formal,** pois, (ii.1), conforme estabelece o § 2º desse mesmo dispositivo constitucional, "desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

> *autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão", **(ii.2) - também o § 3º "Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime corrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação";** **(iii)** vedações a Deputados e Senadores, que, por força do artigo 54, I, da Constituição Federal, não poderão: "I - desde a expedição do diploma: a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior."* (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 18. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022, p. 718-9)

12. Desse modo, o Poder Legislativo somente pode pretender suspender as ações contra parlamentares que tiverem como objeto de apuração crimes supostamente cometidos **após a diplomação do mandato em curso**. Nesse sentido, o **RE 457.514 AgR**, cuja ementa transcrevo abaixo:

> *"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. SOMENTE EM RELAÇÃO A CRIMES COMETIDOS NA LEGISLATURA VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. **I - A Casa Legislativa somente pode suspender as ações contra parlamentares que tiverem como objeto de apuração crimes cometidos após a diplomação do mandato em curso**, o mesmo não sendo possível em relação aos mandatos de legislaturas pretéritas. II - Agravo regimental improvido."* (RE 457.514 AgR, Rel. Min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 19.12.2007)

13. Assim sendo, não há que se falar em atribuição da Casa Legislativa para buscar suspender ação penal quanto a crimes supostamente praticados por parlamentar ANTES da diplomação. A razão é óbvia: o exercício do mandato parlamentar pressupõe a diplomação, de modo que, antes dela, não há o que assegurar em termos de direitos e prerrogativas. **O contrário resultaria na insustentável e ilógica conclusão de que o "Estatuto dos Congressistas" - que, repiso, destina-se a criar condições para o exercício da atividade parlamentar - se aplica a não parlamentares.**

14. Com isso, entendo que, nada obstante a **Resolução nº. 18/2025 da CD** se refira, genericamente, à presente Ação Penal, **a sustação pretendida pela Casa Legislativa limita-se aos crimes em tese cometidos pelo parlamentar Alexandre Ramagem Rodrigues, a partir da diplomação**, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº. 9.605/98), sem prejuízo do regular processamento pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), ante a inaplicabilidade do § 3º, do art. 53 da Constituição aos crimes praticados antes da diplomação.

15. Ademais, friso que o art. 53, § 3º, da CF, não atribui às Casas Legislativas a competência para decidir, **em caráter terminativo**, pela sustação da ação penal. Isso porque está em causa **processo judicial**, sendo certo que, nessa conjuntura, a decisão final constitui ato típico e exclusivo do órgão competente do Poder Judiciário. **A deliberação do Poder Legislativo não é imune ao controle jurisdicional**, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

notadamente em face da possibilidade de abusos e desvios. Caso contrário, a função jurisdicional seria meramente homologatória, em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Com inteira razão, dispõe o art. 239, § 2º, do RISTF:

> *"Art. 239. ...*
>
> *§ 2º Na hipótese de a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o processo, o Plenário [sic. a Turma]* ***decidirá*** *sobre a suspensão deste."*

16. Em situação absolutamente análoga, por envolver a responsabilidade penal, já decidiu este STF pela preservação do controle jurisdicional quando da concessão de indulto pelo Poder Executivo:

> *"Arguições de descumprimento de preceito fundamental. Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo Presidente da República.Preliminares. Rejeição. Competência do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos das atribuições dos Poderes da República.* ***Possibilidade de análise dos atos políticos pelo Poder Judiciário. Clementia principis. Instrumento do Poder Executivo de contrapeso ao Poder Judiciário. Indulto como ato político, espécie de ato administrativo. Elementos do ato administrativo. Controle pelo Poder Judiciário. Legitimidade. Desvio de finalidade caracterizado.*** *Pedido subsidiário. Não conhecimento. Indulto não atinge os efeitos secundários da pena, tanto os penais quanto os extrapenais. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento de preceitos fundamentais para impugnar atos de efeitos concretos, sempre que – diante da inexistência de outro meio*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz – acarretarem grave violação da ordem constitucional, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes. 2. O adimplemento dos deveres constitucionais impostos a este Supremo Tribunal Federal pressupõe, de maneira inexorável e intransigente, o absoluto respeito, pelos Poderes Executivo, Legislativo e pelos demais órgãos do Judiciário, às suas deliberações plenárias, pois o atuar desta Corte Suprema consubstancia expressão direta da superioridade da Constituição. 3. A esta Suprema Corte, no exercício de suas regulares atribuições, outorgadas direta e expressamente pela Carta Política, incumbe decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos que conformam as atribuições dos Poderes da República. Precedentes. ***4. O perdão presidencial é um importante instrumento, à disposição do Poder Executivo, de contrapeso ao Poder Judiciário, revelando-se, pois, legítima, em tese, quando devidamente prevista no texto constitucional, a interferência de um Poder no outro.*** *5. Ao exame da ADI 5.874/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.5.2019, DJe 05.11.2020, que versou sobre a constitucionalidade de indulto de caráter coletivo, este Supremo Tribunal Federal não afirmou que a competência privativa do Presidente da República para edição do decreto de indulto se reveste de caráter absoluto, sem qualquer tipo de restrição. Ressaltada, na ocasião, a inadmissibilidade de invasão da esfera de competência privativa do Presidente da República no que diz com o mérito da concessão da clementia principis (juízo de conveniência e oportunidade).* ***6. A existência de vício em quaisquer dos elementos constitutivos do ato administrativo permite a sua legítima invalidação pelo Poder Judiciário. 7. O ato de governo ou ato político, espécie do gênero ato administrativo, reveste-se de espectro mais amplo de discricionariedade. Disso não resulta, contudo, sua insindicabilidade absoluta perante o***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

Poder Judiciário, até porque alguns dos elementos do ato administrativo são totalmente vinculados, como, por exemplo, o sujeito, a forma e a finalidade em sentido amplo. 8. Considerados os diferentes graus de vinculação, a menor vinculação do ato de governo faz-se presente no objeto, no motivo e na finalidade restrita, mas, ainda assim, é possível - mesmo que em menor extensão-, o devido controle externo pelo Poder Judiciário sem acarretar qualquer interferência no mérito administrativo e/ou violação da separação funcional de poderes. *9. A teoria do desvio de finalidade aplica-se quando o agente público competente pratica ato aparentemente lícito, mas com objetivo de atingir fim diverso do admitido pelo ordenamento jurídico, importando em violação de princípios constitucionais. 10. Configurado, na espécie, o desvio de finalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, porquanto o Presidente da República, a despeito das razões elencada, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídico. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica não se mostra compatível com os princípios norteadores da Administração Pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. 1****1. Admitir que o Presidente da República, por supostamente deter competência para edição de indulto, possa criar, a seu entorno, um círculo de virtual imunidade penal é negar a sujeição de todos ao império da lei, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos.*** *12. O pedido subsidiário não merece ser conhecido, pois o autor não se desincumbiu do ônus processual de realizar o cotejo analítico entre as proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade. 13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o indulto, em face*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

> *da sua própria natureza jurídica, tem a aptidão apenas de extinguir a punibilidade, ou seja, atinge tão somente os efeitos principais da condenação, remanescendo íntegros os efeitos secundários penais e extrapenais. 14. Arguições de descumprimento de preceito fundamental conhecidas. Pedidos julgados procedentes."* (ADPF 964, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2023)

17. Além disso, recordo que, em situações excepcionais, com vistas a coibir flagrante violação às regras do processo legislativo e às cláusulas pétreas, este STF admite o controle de constitucionalidade de projetos de lei e PECs (Nesse sentido: MS 38596, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 02/12/2024; MS 32.033/DF, MS 34.722 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 7/10/2019; Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/2/2014; MS 24.642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2004). Tal entendimento reforça o cabimento da atuação da Corte em face de atos do Poder Legislativo, afastando, assim, qualquer suposição de ingerência na autonomia do Congresso Nacional. Se isso vale até mesmo para atos propriamente legislativos, com muito mais força deve valer para atos que não compõem as funções típicas do Poder Legislativo.

18. Acrescento que **a suspensão a que se refere o art. 53, § 3º, da CF, aplica-se a uma ÚNICA legislatura**. Em caso de reeleição, não há prorrogação da suspensão da ação penal. Nessa circunstância, **haverá OUTRA diplomação**, e os crimes que deram ensejo à ação penal suspensa terão sido praticados durante o mandato decorrente da diplomação anterior, ou seja, antes da nova diplomação. **Com uma nova diplomação**, o requisito temporal expresso na Constituição ("crime ocorrido após a diplomação") restará não satisfeito. Assim sendo, a **suspensão desejada pela Câmara dos Deputados vale exclusivamente para a legislatura de 2023 a 31/01/2027, ora em curso**.

19. Além disso, conforme já ressaltado, a suspensão é válida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

exclusivamente durante o exercício do mandato, uma vez que se trata de prerrogativa instituída em benefício da atividade legislativa. De tal sorte, ela **não subsiste se houver prisão preventiva e/ou afastamento cautelar do parlamentar, por força do art. 319, VI, do CPP**. Destaco que a decretação de prisão preventiva e/ou a adoção da mencionada medida cautelar de afastamento das funções pode ser decretada a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, uma vez configuradas as hipóteses fático-normativas constantes no Código de Processo Penal - este, evidentemente, Lei aprovada pelo Congresso Nacional.

20. Se não fosse assim, teríamos a hipótese de ocorrência/manutenção de situações gravíssimas, a exemplo da possibilidade de um parlamentar acusado por um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa tentar frustrar a persecução penal ou coagir uma testemunha. Ou, ainda, outra anomalia: uma medida cautelar que se eternizaria em face da pretendida suspensão do processo por deliberação da Casa Parlamentar.

21. Esclareço, por fim, que, em virtude das razões apresentadas quanto à natureza da prerrogativa inserta no art. 53, § 3º, da CF, a **Resolução nº. 18/2025 da CD** não se aplica aos demais corréus, que não são congressistas. Dessa maneira, entendo conveniente o **desmembramento do feito em relação ao Deputado Alexandre Ramagem Rodrigues, exclusivamente quanto aos crimes delimitados pelo eminente Relator Ministro Alexandre de Moraes**. Tal feito desmembrado (com os alegados crimes existentes após a diplomação) permanecerá suspenso **até o dia 31/01/2027 ou até nova deliberação do STF, se necessária e cabível**.

CONCLUSÃO

22. Verifico que o **Ofício nº. 98/SGM/P/2025** e a **Resolução nº. 18/2025 da CD** ultrapassam em muito a previsão constitucional,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

constituindo indevida ingerência em um processo judicial de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Acerca de regras que estabelecem **situações excepcionais** - como o faz o art. 53, § 3º - são oportunas as lições de **Carlos Maximiliano, ex-Ministro desta Corte**:

> *"286 – Parece oportuna a generalização da regra exposta acerca de determinadas espécies de preceitos, esclarecer como se entende e aplica uma norma excepcional. É de Direito estrito; reduz-se à hipótese expressa: na dúvida, segue-se a regra geral. Eis porque se diz que a exceção confirma a regra nos casos não excetuados.*
>
> *287 – O processo de exegese das leis de tal natureza é sintetizado na parêmia célebre, que seria imprudência eliminar sem maior exame – **interpretam-se restritamente as disposições derrogatórias do Direito comum.**"* (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

23. Lembro que as funções típicas de cada Poder devem ser prestigiadas, enquanto que funções atípicas - em face da nota de excepcionalidade - exigem sempre interpretação restritiva. Nesse contexto, é evidente que o Congresso Nacional exerce funções de julgamento em alguns casos, adstrito contudo à responsabilidade político-administrativa. Incursões na seara da aplicação do Direito Penal e Processual Penal não constituem função típica do Poder Legislativo em nenhum país do mundo.

24. **Somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisa-los arbitrariamente - tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

constitucional.

DISPOSITIVO

25. Ante o exposto, nos termos do art. 80 do CPP, voto no sentido do desmembramento do feito em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues, **exclusivamente quanto aos alegados crimes cometidos após a diplomação** - dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº. 9.605/98) -, e, no que se refere à parte desmembrada, pela suspensão do processo e da prescrição, **condicionada à manutenção dos requisitos ensejadores da aplicação do art. 53, § 3º, da CF, tudo com efeito até 31/01/2027 ou até nova deliberação do STF.**

Em relação aos demais crimes praticados, **em tese**, pelo parlamentar, **antes da diplomação** - crime de organização criminosa (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP) - e aos demais corréus, a persecução penal deve prosseguir normalmente, em obediência à regra constitucional que impõe a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D75B-8DB2-6EF3-9353 e senha 2FC9-81CD-C59D-3169

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO

O Senhor Ministro **CRISTIANO ZANIN** (Vogal): Adoto, inicialmente, o bem delineado relatório já disponibilizado pelo eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AEB4-ADF0-4E78-66FF e senha E5F8-83C0-B3D4-07A2

Em breve resumo, a controvérsia ora submetida à deliberação desta Primeira Turma demanda análise acerca das possibilidades e dos limites de aplicação do art. 53, §3º, da Constituição Federal, cuja redação assim dispõe:

> § 3º **Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação**, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação – **grifei**.

O dispositivo, com a redação trazida pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001, disciplina que **apenas as ações penais instauradas contra parlamentares por crimes praticados após a diplomação** poderão ser suspensas pela Casa Legislativa correspondente.

Infere-se da leitura do texto constitucional que o processo criminal segue seu trâmite regular, independentemente da aquiescência da Casa Legislativa. Não se faz necessário, pois, para que a denúncia e a ação penal possam ter continuidade, o consentimento da Casa a que pertence o parlamentar, diferentemente do que acontecia antes da EC n. 35/2001, cenário em que se exigia uma prévia licença para que a ação pudesse prosseguir (antiga redação do art. 53, §1º, da Constituição).

A sustação a que se refere o texto constitucional, inserida em capítulo próprio respeitante aos Deputados e Senadores (Seção V do Título IV), deve aludir a processos abertos por crimes ocorridos depois da diplomação e durante o mandato, como ensina a doutrina (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AEB4-ADF0-4E78-66FF e senha E5F8-83C0-B3D4-07A2

Como bem recordou o eminente Relator, a imunidade formal ora em evidência apenas se aplica aos parlamentares no exercício do mandato, **revestindo-se de uma natureza personalíssima que a torna inidônea de aproveitamento pelos corréus**. Nesse sentido também caminha a doutrina:

> Note-se, finalmente, que **nem essa imunidade relativa protege o congressista em relação a crimes praticados antes da diplomação, mas apenas crimes ocorridos após a diplomação**. Nesse aspecto o legislador constituinte derivado que produziu a Emenda 35/2001 andou acertadamente, não amparando aqueles que procuram um mandato para se salvar da *persecutio criminis* por infrações antes praticadas (SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 426).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já decidiu que a Casa Legislativa apenas pode proceder à suspensão de ações penais contra parlamentares que tiverem como objeto de avaliação **crimes cometidos depois da diplomação do mandato em curso, e não aqueles pretéritos**.

Cito, exemplificativamente, os seguintes julgados: HC n. 117.338 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/6/2016; ARE n. 751.035, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/9/2014; AI n. 769.867, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/4/2010; RE n. 457.514 AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19/12/2007; INQ n. 1.588, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º/8/2002.

Feitos esses esclarecimentos, entendo que a Resolução n. 18/2025, da Câmara dos Deputados, deve ater-se às exigências do texto constitucional, de forma que sua aplicação deve produzir efeitos no que se refere às infrações penais praticadas por parlamentar **após** sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AEB4-ADF0-4E78-66FF e senha E5F8-83C0-B3D4-07A2

diplomação.

Como exposto, a imunidade não se aplica a não parlamentares ou a infrações praticadas antes da diplomação.

Reforço, por fim, que a suspensão integral da presente Ação Penal n. 2.668 culminaria em produzir efeitos não desejáveis em relação a corréus custodiados que, mesmo não possuindo imunidade material, teriam o trâmite das imputações que lhes pesam suspenso enquanto durar o mandato parlamentar correspondente.

Posto isso, voto no sentido de acompanhar integramente o Relator.

É o voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AEB4-ADF0-4E78-66FF e senha E5F8-83C0-B3D4-07A2

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

V O T O V O G A L

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

1. O Ministro Alexandre de Moraes apresenta questão de ordem na Ação Penal n. 2.668 para decisão sobre os limites de aplicação do § 3º Constituição da República ao presente caso, considerando-se a ação penal instaurada, a partir do recebimento de denúncia, contra Alexandre Rodrigues Ramagem.

2. Em 26.3.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Alexandre Rodrigues Ramagem e outros, pela prática de organização criminosa armada (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, incs. I, III e IV, do Código Penal), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, inc. I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (*caput* do art. 29 do Código Penal) e concurso material (*caput* do art.69 do Código Penal).

Naquela assentada, o Ministro Cristiano Zanin, Presidente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na certidão de julgamento, consignou que *"considerando que o réu ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM exerce o cargo de Deputado Federal, e alguns dos delitos imputados ocorreram após a diplomação, dê-se ciência à Câmara dos Deputados que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação, em atenção ao art. 53, §3º, da Constituição Federal, tudo nos termos do voto do Relator"* (fls. 501-502, e-doc. 85).

3. Pelo ofício n. 98/SGM/P/2025, o Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a informação de que *"esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

em curso no Supremo Tribunal Federal".

4. Em 8.5.2025, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal, determinou o envio daquele ofício do Presidente da Câmara dos Deputados para que a Primeira Turma delibere sobre a aplicação do §3º do art. 53 da Constituição da República no caso em análise.

5. Analisados os elementos constantes dos autos, passo a votar**.**

6. A Constituição da República, em seu § 3º do art. 53, dispõe que:

> "*§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação".*

7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, *"na hipótese de sucessivos mandatos, a comunicação ao parlamento sobre o recebimento de denúncia contra ele (§ 3º do art. 53 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 35/2001) somente é obrigatória quanto a crimes cometidos durante a vigência do mandato em curso"* (AI n. 769,867 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.5.2010).

Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 117.338 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016; ARE n. 751.035, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.9.2014; RE n. 457.514 AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007; INQ n. 1.588, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.8.2002.

Comentando aquele dispositivo constitucional e em perfeita sintonia com a interpretação jurisprudencial consolidada neste Supremo Tribunal, o grande constitucionalista brasileiro José Afonso da Silva expõe que "*Quanto ao processo, a situação hoje é clara e simples. Não importa a natureza do crime, nem se é ou não afiançável; o congressista poderá ser processado criminalmente sem licença de sua Casa, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 35/2001, de sorte que, proposta ação penal contra um*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

deputado ou senador no exercício do mandato, o STF pode receber a denúncia e instaurar o processo, com a única obrigação de dar ciência do ato à respectiva Casa. Essa ciência tem por fim tornar conhecida a existência da ação penal, a fim de que alum partido político representado na Casa do parlamentar processado possa, querendo, propor a sustação do processo. … Note-se, finalmente, que nem essa imunidade relativa protege o congresso em relação a crimes praticados antes da diplomação, mas apenas crimes ocorridos após a diplomação. Nesse aspecto, o legislador constituinte derivado que produziu a Emenda Constitucional 35/2001 andou acertadamente, não amparando aqueles que procuram um mandato para se salvar da persecutio crimines *por infrações antes praticados."*(SILVA, José Afonso da – *Comentário Contextual à Constituição.* São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 428 – grifos nossos)

8. Aquela exemplar doutrina constitucional adotada no Brasil e os precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal explicitam a compreensão correta e a aplicação adequada da norma constitucional relativa à competência das Casas do Congresso Nacional para analisar e decidir sobre a suspensão do curso de ação penal contra parlamentar sobre fatos ocorridos antes e após a sua diplomação e durante o exercício do mandato.

Na espécie em exame, dentre os denunciados e, agora, réus na ação penal em curso neste Supremo Tribunal Federal, há de se enfatizar que apenas o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce o cargo de Deputado Federal, devendo ser realçado ainda que apenas alguns dos delitos a ele imputados teriam ocorrido após a sua diplomação.

9. Assim, a deliberação da Câmara dos Deputados que, *"em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal"*, há de ser interpretada, respeitada e aplicada exclusivamente às infrações penais alegadamente praticadas pelo parlamentar após sua diplomação.

Não há fundamento constitucional para se estender aquela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

imunidade a réus que não detenham mandato parlamentar nem a fatos anteriores à diplomação do congressista.

10. A interpretação a ser adotada quanto aos dispositivos constitucionais que tratam dos direitos e prerrogativas dos parlamentares, no item específico, como antes mencionado, haverá de ser restritiva, pela circunstância de que, pelo princípio da separação de poderes (art. 2º Da Constituição do Brasil) nem se há de impedir a Casa do Congresso Nacional integrada pelo parlamentar de exercer plena e livremente de analisar e decidir sobre a continuidade, ou não, do processo penal contra um dos seus membros, respeitando-se a sua competência autônoma, nem se há de esvaziar ou impedir a jurisdição, a ser prestada, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal, por ser esse um dever do Estado e direito da sociedade a ter uma resposta sobre o que é denunciado e processado contra alguém que, alegadamente, teria praticado crimes.

Interpretação outra, mais extensiva, esvaziaria uma das funções básicas do Estado de Direito, qual seja, a prestação da jurisdição, porque exegese ampliativa e sem base daquela norma de imunidade relativa privilegiaria a pessoa sem resguardo da integridade do cargo público e a honorabilidade republicana da instituição por ele integrada, o que desafinaria dos preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito.

11. Essa compreensão consolidada doutrinária e jurisprudencialmente conduz incontornavelmente à conclusão, no caso em exame, de que a sustação deliberada pela Câmara dos Deputados, na sessão extraordinária deliberativa realizada em 7 de maio de 2025 tem os seus efeitos legítimos restritos aos crimes alegadamente praticados apenas pelo parlamentar Alexandre Ramagem Rodrigues e após a sua diplomação, especificamente os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima (incisos I, III e IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal), e de deterioração de patrimônio tombado (inciso I do art. 62 da Lei n. 9.605/98).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

Há de se anotar também que, nos termos do § 5º do art. 53 da Constituição da República, *"a sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato"*. A ênfase há de ser dada porque nãohaveria outra compreensão aceitável para a norma constitucional, pela circunstância de que nela se assegura a imunidade parlamentar relativa, a dizer, do cargo ocupado pelo congressista sem que o eventual autor de delitos esteja acobertado por intangibilidade jurídico-processual e deixe de responder pelo que tenha praticado em desrespeito às leis da República.

Crimes imputados ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, que tenham sito praticados antes de sua diplomação, a saber, organização criminosa armada (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal) – seguirão regularmente processados, pois teriam sido praticados, em tese, antes do ato de diplomação do parlamentar. Não há fundamento constitucional, quanto a esses, para entendimento sobre a imunidade relativa prevista no § 3º do art. 53 da Constituição República, pelo que a prestação jurisdicional não pode ser suspensa, devendo esse dever estatal prosseguir nos trâmites que conduzem à resposta devida à sociedade.

12. Pelo exposto, **voto para resolver a questão de ordem no sentido de que, nos termos constitucionalmente postos, a sustação deliberada pela Câmara dos Deputados, na sessão extraordinária deliberativa de 7 de maio de 2025, restringe-se aos crimes alegadamente praticados pelo parlamentar Alexandre Ramagem Rodrigues após sua diplomação, especificamente os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima (incisos I, III e IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal) e de deterioração de patrimônio tombado (inciso I do art. 62 da Lei n. 9.605/98), em relação aos quais deve ser suspenso o curso do prazo prescricional, enquanto durar o mandato, nos termos do § 5º do art. 53 da Constituição da República. Os demais crimes a ele imputados - organização criminosa armada (art. 2º, *caput*, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal) - devem ter trâmite regular, por terem sido praticados, em tese, antes da diplomação, a eles não se aplicando nem aos demais corréus, a imunidade prevista no § 3º do art. 53 da Constituição República.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8645-D6AF-508A-55F6 e senha 181D-8B0C-2CFC-D740

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S)	: PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO
RÉU(É)(S)	: ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S)	: ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S)	: EUMAR ROBERTO NOVACKI
ADV.(A/S)	: ALINE FERREIRA DOS SANTOS
RÉU(É)(S)	: AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S)	: MATHEUS MAYER MILANEZ
RÉU(É)(S)	: JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S)	: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: SAULO LOPES SEGALL
ADV.(A/S)	: PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S)	: MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S)	: RAFAEL MIRANDA MENDONCA
ADV.(A/S)	: CEZAR ROBERTO BITENCOURT
ADV.(A/S)	: JAIR ALVES PEREIRA
ADV.(A/S)	: VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT
RÉU(É)(S)	: PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: ANDREW FERNANDES FARIAS
RÉU(É)(S)	: WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S)	: RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA
ADV.(A/S)	: JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA
AUT. POL.	: POLÍCIA FEDERAL

VOTO

Senhor Ministro Luiz Fux: Trata-se de Questão de Ordem em que se analisa os limites de aplicação do art. 53, § 3º, da Constituição Federal. O dispositivo constitucional, modificado pela Emenda Constitucional nº

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 50C5-3D60-8E04-BDAD e senha 8C27-7FC8-0560-F562

35/2001, dispõe, *verbis*:

> § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, **por crime ocorrido após a diplomação**, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (sem grifos no original)

In casu, considerando que a denúncia abrange a prática, em tese, de infrações penais cometidas antes e depois da diplomação do réu como Deputado Federal, a prerrogativa institucional da Câmara dos Deputados para a suspensão da ação penal só pode alcançar, pela literalidade do texto constitucional, os crimes supostamente ocorridos após a diplomação.

Ex positis, acompanho o Ministro relator.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 50C5-3D60-8E04-BDAD e senha 8C27-7FC8-0560-F562

PRIMEIRA TURMA

EXTRATO DE ATA

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL
PROCED. : DISTRITO FEDERAL/DF
RELATOR(A): MIN. ALEXANDRE DE MORAES
AUTOR(A/S)(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S): ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES
ADV.(A/S): PAULO RENATO GARCIA CINTRA PINTO (17239/DF)
RÉU(É)(S): ALMIR GARNIER SANTOS
ADV.(A/S): DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES (72019/DF, 7148/GO)
RÉU(É)(S): ANDERSON GUSTAVO TORRES
ADV.(A/S): EUMAR ROBERTO NOVACKI (64600/DF)
ADV.(A/S): ALINE FERREIRA DOS SANTOS (78513/DF)
RÉU(É)(S): AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA
ADV.(A/S): MATHEUS MAYER MILANEZ (59370/DF)
RÉU(É)(S): JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADV.(A/S): CELSO SANCHEZ VILARDI (82980/DF, 105671/PR, 174344/RJ, 120797/SP)
ADV.(A/S): SAULO LOPES SEGALL (208705/SP)
ADV.(A/S): PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO (147616 SP OAB)
RÉU(É)(S): MAURO CESAR BARBOSA CID
ADV.(A/S): RAFAEL MIRANDA MENDONCA (11.170/TO)
ADV.(A/S): CEZAR ROBERTO BITENCOURT (20151/DF, 11483/RS, 9311-A/TO)
ADV.(A/S): JAIR ALVES PEREIRA (82486/DF, 46872/RS, 3594-A/TO)
ADV.(A/S): VANIA BARBOSA ADORNO BITENCOURT (49787/DF, 42039/GO)
RÉU(É)(S): PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADV.(A/S): ANDREW FERNANDES FARIAS (31584/DF, 69217/GO)
RÉU(É)(S): WALTER SOUZA BRAGA NETTO
ADV.(A/S): RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA (63196/DF, 174378/SP)
ADV.(A/S): JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (63185/DF, 225737/RJ, 107106/SP)
AUT. POL.: POLÍCIA FEDERAL

Decisão: A Turma, por unanimidade, resolveu a questão de ordem no sentido da aplicação imediata da Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para: 1. SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 621D-45DF-9A6A-5CE6 e senha A0F5-BAAD-660B-451E

único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato; 2. SUSPENDER A PRESCRIÇÃO em relação aos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato; 3. PROSSEGUIR A AÇÃO PENAL, normalmente, em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2°, caput, §§ 2° e 4°, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3°, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação. A Resolução n° 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3° do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2°, caput, §§ 2° e 4°, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), tudo nos termos do voto do Relator, com ressalvas do Ministro Flávio Dino. Primeira Turma, Sessão Virtual Extraordinária de 9.5.2025 (11h00) a 13.5.2025 (11h00).

Composição: Ministros Cristiano Zanin (Presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Cintia da Silva Gonçalves
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 621D-45DF-9A6A-5CE6 e senha A0F5-BAAD-660B-451E